



**PUTUSAN**

Nomor 1544 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah  
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MASYE RUMANGKANG**, bertempat tinggal di Desa Leilem Dua, Jaga I, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
  2. **LIKE LEMBONG dan HENCE FRANS**, keduanya adalah suami isteri, bertempat tinggal di Desa Leilem Tiga, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
  3. **LERRY LEMBONG dan ENDAH ADI MULYANI**, keduanya adalah suami isteri, bertempat tinggal di Jalan Sungai Balantak Nomor 24, Nunu, Palu;
  4. **ALTJE WONOK dan RUBEN MASSIE**, keduanya adalah suami isteri, bertempat tinggal di Desa Leilem Tiga, Jaga III, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
  5. **YANTI MANOREK dan KENNY MONTANG**, keduanya adalah suami isteri, bertempat tinggal di Jalan Winangun, Desa Tounet Atas, Jaga III, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
  6. **CHRISTIAN LONTAAN dan INDAH SAMBUL**, keduanya adalah suami isteri, bertempat tinggal di Desa Kolongan Atas, Jaga I, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sonny E. Palendeng, S.H., M.H., Advokat pada Sonny E. Palendeng, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Kantor Jaga I, Desa Tounet, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2025;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1544 PK/Pdt/2025



L a w a n

**SINTJE SUALANG**, bertempat tinggal di Jaga II, Kelurahan Leilem I, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Michael Remizaldy Jacobus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada MRJ Law Office (Kantor Hukum Dr. Michael Remizaldy Jacobus, S.H., M.H.), beralamat di Kelurahan Paceda Lingk. IV, RT 12, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2025;  
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI AGRARIA c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA c.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA**, beralamat di Kantor BPN Minahasa, Desa Kembuan Satu, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa;
2. **MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR SULAWESI UTARA c.q. BUPATI MINAHASA c.q. CAMAT SONDER**, beralamat di Kantor Kecamatan Sonder, Desa Talikuran, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR SULAWESI UTARA c.q. BUPATI MINAHASA c.q. CAMAT SONDER c.q. KEPALA DESA LEILEM III**, beralamat di Leilem III, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1544 PK/Pdt/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tondano untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual objek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II, III, IV, V dan VI yang membeli objek sengketa dari Tergugat I tanpa melakukan pengecekan tentang keadaan tanah maupun surat tanah dan tidak teliti sehingga merugikan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertipikat Nomor 72 tahun 1980 Desa Leilem, dan kemudian balik nama menjadi atas nama Penggugat pada tahun 1996 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 088/SDR/VI/1995 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan Sertipikat Nomor 00134 Desa Leilem III tahun 2021 atas nama Like Lembong Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum karena terjadi sertipikat ganda sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
7. Menyatakan Sertipikat Nomor 00049 Desa Leilem III tahun 2020 atas nama Endah Adi Mulyani Tergugat III yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah tidak sah dan mengikat;
8. Menyatakan Surat Ukur Nomor 260/DLT/SKPT/IX/2021 atas nama Tergugat VI yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III tidak sah menurut hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
9. Menyatakan segala surat apapun menyangkut jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat V dan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat IV baik berupa kuitansi atau surat apapun adalah tidak sah menurut hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1544 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materiil : Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah),

Kerugian immateriil : Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),

Jadi total kerugian : Rp1.120.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah),

Kerugian mana harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng;

11. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk dapat keluar dari objek sengketa dan membongkar bangunan rumah yang ada di atasnya dengan suka rela dan diserahkan kepada Penggugat untuk dapat dipergunakan secara bebas, namun apabila menolak dapat dikeluarkan secara paksa dan dibongkar bangunan rumahnya dengan bantuan pihak berwajib;

12. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;

13. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Para Tergugat;

14. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk bertakluk atas gugatan;

15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadli-adlinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*exceptio obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (eksepsi *plurium litis consortium*);
- Kewenangan mengadili;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1544 PK/Pdt/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Legal standing* Penggugat tidak jelas atau kabur;

Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III:

- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*exceptio obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (eksepsi *plurium litis consortium*);
- Kewenangan mengadili;
- *Legal standing* Penggugat tidak jelas atau kabur;

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*exceptio obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (eksepsi *plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat V:

- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*exceptio obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (eksepsi *plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat VI:

- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*exceptio obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (eksepsi *plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut, Pengadilan Negeri Tondano telah memberikan Putusan Sela Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 16 Maret 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, mengenai kewenangan mengadili ditolak;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tondano berwenang mengadili Perkara Nomor 399/Pdt.G/2023/PN Tnn;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggukuhkan mengenai biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah memberikan Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 27 September 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual objek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II, III, IV, V dan VI yang membeli objek sengketa dari Tergugat I tanpa melakukan pengecekan tentang keadaan tanah maupun surat tanah dan tidak teliti sehingga merugikan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertipikat Nomor 72 tahun 1980 Desa Leilem dan kemudian balik nama menjadi atas nama Penggugat pada tahun 1996 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 088/SDR/VI/1995 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan Sertipikat Nomor 00134 Desa Leilem III tahun 2021 atas nama Like Lembong/Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum karena terjadi sertifikat ganda sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menyatakan Sertipikat Nomor 00049 Desa Leilem III tahun 2020 atas nama Endah Adi Mulyani/Tergugat III yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah tidak sah menurut hukum karena terjadi sertifikat ganda sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
8. Menyatakan Surat Ukur Nomor 260/DLT/SKPT/IX/2021 atas nama Tergugat VI yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III tidak sah menurut hukum;
9. Menyatakan segala surat apapun menyangkut jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat V dan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat IV baik berupa kuitansi atau surat apapun adalah tidak sah menurut hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara langsung sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1544 PK/Pdt/2025





11. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk dapat keluar dari objek sengketa dan membongkar bangunan rumah yang ada di atasnya dengan suka rela dan diserahkan kepada Penggugat untuk dapat dipergunakan secara bebas, namun apabila menolak dapat dikeluarkan secara paksa dan dibongkar bangunan rumahnya dengan bantuan pihak berwajib;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp11.630.000,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 198/PDT/2023/PT MND tanggal 9 Januari 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 27 September 2023 Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 27 September 2023 Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tnn, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian terhadap putusan tersebut diajukan kasasi dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3775 K/Pdt/2024 tanggal 30 September 2024, dengan amar sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SINTJE SUALANG, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 198/PDT/2023/PT MND tanggal 9 Januari 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tnn, tanggal 27 September 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual objek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II, III, IV, V dan VI yang membeli objek sengketa dari Tergugat I tanpa melakukan pengecekan tentang keadaan tanah maupun surat tanah dan tidak teliti sehingga merugikan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertipikat Nomor 72 tahun 1980 Desa Leilem dan kemudian balik nama menjadi atas nama Penggugat pada tahun 1996 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 088/SDR/VI/1995, atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan Sertipikat Nomor 00134 Desa Leilem III tahun 2021, atas nama Like Lembong Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Sertipikat Nomor 00049 Desa Leilem III tahun 2020, atas nama Endah Adi Mulyani/Tergugat III yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1544 PK/Pdt/2025





8. Menyatakan segala surat apapun menyangkut jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat V dan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat IV baik berupa kuitansi atau surat apapun adalah tidak sah menurut hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara langsung sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk dapat keluar dari objek sengketa dan membongkar bangunan rumah yang ada di atasnya dengan sukarela dan diserahkan kepada Penggugat untuk dapat dipergunakan secara bebas, namun apabila menolak dapat dikeluarkan secara paksa dan dibongkar bangunan rumahnya dengan bantuan pihak berwajib;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3775 K/Pdt/2024 tanggal 30 September 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2025 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2025 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tnn *juncto* 198/PDT/2023/PT MND *juncto* 3775 K/Pdt/2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Agustus 2025 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya dan Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Masye Rumangkang, dan kawan-kawan tersebut dan;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3775 K/Pdt/2024 tanggal 30 September 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 27 September 2023;

Mengadili Kembali

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 198/PDT/2023/PT MND tanggal 9 Januari 2023 tersebut dan;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi kepentingan Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Agustus 2025 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Agustus 2025 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Agustus 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex*



*Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa sebagaimana data fisik dan data yuridis berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 72/Leilem, Surat Ukur Nomor 2462, seluas 8.620 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Leilem III, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, adalah sah milik Penggugat dan belum pernah dialihkan atau dijual kepada pihak manapun termasuk Para Tergugat, yang Penggugat peroleh dengan cara membeli dari pemilik semula Fentje Hendrik Tumbol berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 088/SDR/VI/1995 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II dan pada tahun 1996 objek sengketa telah dibalik nama ke atas nama Penggugat, sehingga berdasar dan beralasan untuk menyatakan bahwa terhadap tanda bukti sertifikat Para Tergugat yang terbit kemudian di atas tanah objek sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat telah tepat dan benar, dengan demikian permohonan peninjauan kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali semula Para Tergugat tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali MASYE RUMANGKANG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1544 PK/Pdt/2025



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **MASYE RUMANGKANG**, 2. **LIKE LEMBONG** dan **HENCE FRANS**, 3. **LERRY LEMBONG** dan **ENDAH ADI MULYANI**, 4. **ALTJE WONOK** dan **RUBEN MASSIE**, 5. **YANTI MANOREK** dan **KENNY MONTANG**, 6. **CHRISTIAN LONTAAN** dan **INDAH SAMBUL** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....Rp 10.000,00
2. Redaksi .....Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah .....Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1544 PK/Pdt/2025